رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٠٢ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٢٩ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٧هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات غير إدارية - شخصية اعتبارية خاصة - وقف - نظارة الجهة الإدارية على الوقف - التعاقد عن الوقف - مقتضى الشخصية الاعتبارية للوقف - تكييف تصرفات الجهة الإدارية عن الوقف - الأصل في اختصاص نظر دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها - تخصيص النص العام - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوقاف - مناط توزيع الاختصاص الولائي - تحقق الدائرة القضائية من الاختصاص الولائي - الاستناد إلى مبدأ قضائي.

مطالبة المدعية فسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعى عليها (الهيئة العامة للأوقاف) - صدور حكم المحكمة الإدارية بفسخ العقد؛ استناداً إلى تعذّر تحقق مقصد العقد من الانتفاع - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن العقد متعلق بوقف، وأن المدعى عليها لا تعدو أن تكون ناظرة على الوقف - اعتبار الوقف شخصاً من أشخاص النظام الخاص، وله تصرفاته الحكمية التي تنصرف آثاره إليه - قيام الجهة الإدارية بالنظارة على الوقف لا يخرج عن كونها ممثلة عن تصرفات الوقف الحكمية - نظر الدعاوى المتعلقة بالأوقاف من اختصاص المحاكم العامة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (٣٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم (٣١٣٠) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، بشأن عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والتي تقوم بنظارتها الهيئة العامة للأوقاف.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي تقدم بها ممثل المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ، والتي أورد فيها أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت عن رغبتها تأجير (وقف الحرم المكي - زقاق البسيوني)، وقد تقدمت موكلته بعطائها لاستئجار هذا الوقف بناءً على واقع المباني المجاورة لعقار الوقف، والتي يتراوح ارتفاعها بين اثني عشر دوراً وعشرين دوراً، وعلى ما ورد في إعلان الأوقاف من أن الغرض من التأجير هو إقامة برج استثماري، مبيناً أن موكلته أبرمت العقد مع الأوقاف بعد رسو المزايدة عليها، ودفعت الدفعة الأولى، وقدرها خمسمئة وخمسون

ألف ريال، على أن يبدأ العقد اعتباراً من ١٤٣٧/١/١هـ، موضحاً أن موكلته تفاجأت برفض أمانة العاصمة المقدسة إصدار ترخيص لبرج استثماري، تأسيساً على أن تنظيمات واشتراطات الموقع لا تسمح بأكثر من ثلاثة أدوار، وطلب الحكم بفسخ العقد، ورد المبلغ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، دفع بأن المحكمة لا تختص بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لمحكمة الأحوال الشخصية، مبيناً أن العقد المبرم لم يتضمن التزاماً بصلاحية الموقع لإنشاء عشرة أدوار، موضحاً أن المدعى عليها باشرت إنشاء مبنى مكون من ثلاثة أدوار، واستثمرت الدور الأرضي منه، وأن خطأ المدعية في تقديراتها للاستثمار لا أثر له على التزامها في الوفاء بواجباتها العقدية، وطلب رفض الدعوى. ثم قدم ممثل المدعية مذكرة تضمنت الإشارة إلى أن عرض المدعية تم تأسيسه على إعلان الأوقاف بأن الغرض من التأجير هو إقامة برج، مبيناً أن المبنى الذي أنشأته المدعية لم يصله التيار الكهربائي ولم يتم ترخيصه بعد لامتناع المدعى عليها عن إكمال ما يلزم من جهتها حيال الترخيص للموقع، موضحاً أن إنشاء هذا المبنى كان بتوصية من أحد المكاتب الاستشارية على رجاء استصدار موافقة الأمانة على السماح بإقامة البرج، وهو الذي لم يتحقق حتى حينه. وقد تبادل أطراف الدعوى المذكرات على نحو لم يخرج مضمونه عما سبق إيراده، واكتفى الأطراف بذلك، وقررت الدائرة الحكم بناء على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن دعوى المدعية متعلقة بعقد أحد أطرافه جهة إدارة؛ فإن المحكمة تختص بنظرها طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أن العقد بين طرفي الدعوى أُبرم بتاريخ ١٤٣٧/١/١هـ، وتقدمت المدعية بالدعوى بتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بقبول الدعوى؛ لإقامتها خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن الموضوع، وبما أن الثابت استئجار المدعية لعقار (وقف الحرم المكي - زقاق البسيوني) بمكة المكرمة، مدة عشرين سنة، اعتباراً من تاريخ ١٤٣٧/١/١هـ، بأجرة سنوية قدرها (١٤٠,٠٠٠) مئة وأربعون ألف ريال، وبما أن دعوى المدعية جاءت متعلقة بادعائها أن مقصود العقد وهو إقامة برج استثماري -وفقاً للإعلان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية من أن غرض التأجير هو إقامة برج استثماري- قد انتفى تحققه برفض الجهة المصدرة لتراخيص البناء، الموافقة على التصريح بإقامة برج استثماري في العين المؤجرة. وبالنظر في ذلك ومطالعة أوراق الدعوى، فإن الثابت أن إرادة أطراف العقد محل النزاع قد اتجهت إلى تأجير العين واستئجارها لإقامة برج استثماري، يؤيد ذلك ما جاء النص عليه في إعلان

وزارة الشؤون الإسلامية عن المنافسة من أن الغرض هو إقامة برج استثماري، ولا يخفى أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق لا تصح تسميته برجاً، ولا ينصرف الذهن إليه عند إطلاق اللفظ، كما يؤيد ذلك ما عليه واقع الحال -وفقاً لإفادة ممثل المدعية- أن طوابق المباني المجاورة للعين المؤجرة تزيد عن اثني عشر طابقاً، وحيث كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن اشتراطات الأمانة لا تسمح ببناء أكثر من ثلاثة طوابق، فإنه يستبين بذلك انتفاء مقصود العقد، والغرض من التأجير، والمنفعة المرجوة، وهو عيب يعطي المستأجر حق الفسخ، ولا يحول بين المستأجر وحقه في الفسخ أي انتفاع دون الانتفاع المقصود بالعقد. وحيث كان الثابت مطالبة المدعية إبطال العقد، تأسيساً على أن المنفعة المقصودة من العين المؤجرة غير متحققة، فإن الإبطال غير متجه تأسيساً على أن حبس المدعية للعين المؤجرة مدة طويلة، قرينة على الرضا بالنزول عن الانتفاع المقصود بالعقد بعد تعذره إلى انتفاع دونه، يؤيد ذلك مباشرتها إنشاء مبنى مطابق لاشتراطات الموقع، ما يكون طلبها إبطال العقد والحالة ما ذكر غير حقيق بالنظر، إلا فيما يتعلق بعدم رغبتها الاستمرار في العقد؛ فإن الفسخ وفق ما هو مقرر فقهاً حق للمستأجر عند تعذر الانتفاع. وبما أن الثابت وفقاً لما سبق إيراده تعذر إقامة برج استثماري؛ فإن الحق للمدعية في الفسخ بين، وهو ما تنتهي الدائرة إلى القضاء به. ومؤدى الحكم بفسخ العقد قضاءً، إعادة أطرافه إلى الحالة السابقة لهما قبل إبرامه، وعلى من يدعي حقّاً ناشئاً عن العقد وفسخه، أو يدعي ضرراً ناتجاً عن ذلك، إقامة دعواه ضد خصمه.

لذلك حكمت الدائرة: بفسخ عقد استثمار عقار وقف الحرم المكي (زقاق البسيوني) المبرم بين شركة (...) والهيئة العامة للأوقاف (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقاً).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسة طلبها على: الدفع بعدم انعقاد الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري؛ لكون الدعوى لا تتعلق بأعمال الهيئة كجهة إدارة، وإنما على أعمالها كجهة ناظرة للأوقاف في المملكة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) في ١٤٣٧/٢/٢٦هـ، وأن اختصاص الدعاوى الناشئة عن أعمال النظارة هو من اختصاص محاكم القضاء العام، وهو اختصاص أصيل لمحاكم الأحوال الشخصية وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ محل العقد عبارة عن وقف، ودور الهيئة (المستأنفة) وقبلها وزارة الشؤون الإسلامية لا يعدو أن يكون ناظراً على الوقف، ولما كان الوقف بطبيعته يعد شخصاً من أشخاص النظام الخاص، ولا يشمله من

حيث كونه وقفاً اختصاص القضاء الإداري، والأصل نظره من القضاء العام، وحيث إن المحاكم الإدارية تختص عموماً بالنظر في دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها إلا أن هذا الأصل ليس على عمومه وإطلاقه بل قد يأتي ما يخص ذلك ويقيده ويُعهد بنظر بعضه إلى جهات أخرى غير المحكمة الإدارية. وإذا كان الأمر كذلك فإن على الدائرة عند تصديها بداءة لنظر أي دعوى أن تتحقق أولاً من أن نظرها والفصل فيها يدخل في نطاق الولاية القضائية للمحاكم الإدارية بديوان المظالم وذلك بأن تكون الدعوى مشمولة بحكم المادة (١٣) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ثمَّ على الدائرة ثانياً أن تتحقق من أنه لم يرد نص نظامي خاص يعهد بنظر تلك المنازعة إلى جهة أخرى؛ لأنه إذا وجد مثل ذلك النص فإن على صاحب الولاية العامة ألا يتمسك بعموم ولايته بنظر مثل تلك النزاعات مع ورود ما يحسبه تخصيصاً لهذا العموم؛ لأن الأصل أن توزيع نظر الدعاوى المختلفة بين عدة جهات قضائية أو حصر نظرها في جهة واحدة هو أمر منوط بالمصلحة، ولا تثريب على المنظم في أخذه بأي من تلك الطريقتين مادام أن الأمر محقق للمصلحة. ولما كان مثار النزاع في الدعوى يكمن في عقد متعلق بعقار وقفي، وفي مثل هذه التعاقدات إنما تقوم بها جهة الإدارة باعتبارها ناظرة على الوقف، إذ إن الشريعة الإسلامية قد قررت للوقف شخصية اعتبارية؛ وبالتالي فله تصرفاته الحكمية المنسوبة إليه، والشخصية الاعتبارية تتطلب وجود ممثل لها، وفي حالة الوقف فإن الممثل هو ناظر الوقف والذي لا يتصرف عن نفسه

بل يتصرف نيابة عن الوقف، تعاقداً وتمثيلاً وبيعاً وشراءً... وكل هذه التصرفات تنصرف للوقف، والناظر قد يكون شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية، وعند التعاقد بأي عقد فلا ريب أن مقتضى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف أن تنصرف آثار هذا التعاقد للوقف باعتباره هو المتعاقد حقيقة، أما الناظر -شخصاً أو إدارة- فلا يعدو أن يكون ممثلاً للوقف في تصرفه الحكمي، ولا يمكن القول بانطباق نص المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم على مثل هذه الدعوى؛ لعدة أمور: منها أن آثار التعاقد إلزاماً والتزاماً لا تنصرف إلى الجهة الإدارية وإنما تنصرف إلى الوقف، ولذا فلو رتب التعاقد التزاماً مالياً فإنه يدفع من ريع الوقف ولا يدفع من قبل جهة الإدارة، والعكس صحيح فلو ترتبت حقوق مالية فإنها تنصرف للوقف أيضاً. ومنها أن طبيعة الدعوى لا يصدق عليها وصف الدعاوى الإدارية لا من حيث تصرفات الناظر -جهة الإدارة الناظرة على الوقف- ولا من حيث وسائل الإثبات المتبعة والتي ستسلك مسلك وسائل الإثبات العامة. ومنها أن هذا التعاقد لا يخضع للنظم المنصوص عليها في التعاقد مع الجهات الحكومية، ولا تعد أمواله من أموال الخزينة العامة. ومنها أن تصرفات النظار أخضعها النظام لرقابة القضاء العام في عدد من مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومنها الفصل الثاني من الباب الثالث عشر كاملاً، ولا ريب أن التصرفات الواردة في نظام المرافعات ملازمة للوقف. ومنها الإذن بالبيع والتسجيل وغيرها. وكون الناظر جهة إدارية لا يعني

عدم ورود هذه المسائل باعتبار الجهة هنا ناظرة للوقف، وهذا سيؤدي إلى تداخل الإجراءات حال نظر الدعوى أمام المحاكم الإدارية من حيث اختلاف الإجراءات التي ستطبق أثناء نظر الدعوى إذا ما كانت الدعوى منصبة على تصرف من التصرفات المنظمة إجرائياً بموجب نظام المرافعات، ولا غرو في اختصاص المحاكم العامة بنظر بعض الدعاوى التي تقام على الجهات الحكومية، إذ نصت المادة (٣٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع"، والقول باختصاص المحاكم الإدارية بنظر جميع الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية أياً كانت الدعوى يؤدي إلى إهدار مضمون النص السابق، وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا في عدد من الأحكام إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوقاف التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، منها الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ في الاعتراض رقم (٣١٣٠) لعام ١٤٤١هـ؛ ما يعني انحسار نظر المحاكم الإدارية لذلكم النوع من الدعاوى وخروجها عن نطاق ولايتها القضائية، وهذا الذي يتفق مع طبيعة الوقف وخصوصيته، ودور الهيئة المستأنفة بنظارة الأوقاف أن يكون الاختصاص في نظرها للقضاء العام، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى التعارض في نظر ذلكم النوع من القضايا بين المحاكم الإدارية والتي تستند في ذلك إلى عموم المادة (١٣) من نظام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وبين المحاكم العامة والتي تنظر ذلكم النوع من الدعاوى.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.